

Karteikarten Verpflichtungsklage — Prüfungsschema

§ 42 I Alt. 2 VwGO

9 Karten zum Selbstabfragen — Verwaltungsprozessrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Zulässigkeit — Rechtsweg und statthafte Klageart — 1. Verwaltungsrechtsweg (§ 40 I 1 VwGO): Was ist damit gemeint?

Erforderlich ist eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art, die nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht ausdrücklich zugewiesen ist. Ob die Streitigkeit öffentlich-rechtlich ist, bestimmt sich nach der Natur des Rechtsverhältnisses, aus dem der Klageanspruch hergeleitet wird — nach der modifizierten Subjektstheorie ist eine Norm öffentlich-rechtlich, wenn sie ausschließlich einen Träger öffentlicher Gewalt gerade in dieser Eigenschaft berechtigt oder verpflichtet. Zu beachten sind aufdrängende und abdrängende Sonderzuweisungen.

KARTE 2 / 9

Zulässigkeit — Rechtsweg und statthafte Klageart — 2. Statthafte Klageart (§ 42 I Alt. 2 VwGO): Was ist damit gemeint?

Die Verpflichtungsklage ist statthaft, wenn der Kläger die Verurteilung zum Erlass eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsakts begehrt. Voraussetzung ist damit, dass das begehrte Handeln der Behörde Verwaltungsaktqualität im Sinne des § 35 VwVfG hat: hoheitliche Maßnahme einer Behörde auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts zur Regelung eines Einzelfalls mit unmittelbarer Rechtswirkung nach außen.

KARTE 3 / 9

Zulässigkeit — Rechtsweg und statthafte Klageart — 3. Versagungsgegenklage: Was ist damit gemeint?

Unterfall der Verpflichtungsklage, wenn die Behörde den beantragten Verwaltungsakt durch ablehnenden Bescheid versagt hat. Die Aufhebung dieses ablehnenden Bescheids ist unselbständiger Annex des Verpflichtungsbegehrens und muss nicht mit einer gesonderten Anfechtungsklage verfolgt werden; sie wird im Tenor lediglich klarstellend ausgesprochen.

Zulässigkeit — Rechtsweg und statthafte Klageart — 4. Untätigkeitsklage (§ 75 VwGO): Was ist damit gemeint?

Unterfall der Verpflichtungsklage, wenn über den Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden worden ist; die Klage ist dann abweichend von § 68 VwGO ohne Vorverfahren zulässig. Sie kann nach § 75 S. 2 VwGO grundsätzlich nicht vor Ablauf von drei Monaten seit dem Antrag erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist; liegt ein zureichender Grund für die Verzögerung vor, setzt das Gericht das Verfahren nach § 75 S. 3 VwGO aus.

Zulässigkeit — Rechtsweg und statthafte Klageart — 5. Abgrenzung zu anderen Klagearten: Was ist damit gemeint?

Richtet sich das Begehren auf schlicht-hoheitliches Handeln ohne Regelungscharakter — Auskunft, Zahlung, Realakt, Widerruf einer Äußerung —, ist die allgemeine Leistungsklage statthaft. Geht es allein um die Beseitigung eines belastenden Verwaltungsakts, ist es die Anfechtungsklage (§ 42 I Alt. 1 VwGO); erledigt sich das Verpflichtungsbegehren, kommt die Fortsetzungsfeststellungsklage nach § 113 I 4 VwGO analog in Betracht.

Zulässigkeit — weitere Sachentscheidungsvoraussetzungen — 1. Klagebefugnis (§ 42 II VwGO): Was ist damit gemeint?

Der Kläger muss geltend machen, durch die Ablehnung oder Unterlassung des Verwaltungsakts in seinen Rechten verletzt zu sein. Erforderlich, aber auch ausreichend ist, dass ein Anspruch auf Erlass des begehrten Verwaltungsakts oder — bei Ermessensentscheidungen — zumindest ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung nach jeder Betrachtungsweise möglich erscheint. Ein solcher Anspruch ist nur ausgeschlossen, wenn die in Betracht kommende Norm offensichtlich und eindeutig keine subjektiven Rechte des Klägers begründet (Schutznormtheorie).

Zulässigkeit — weitere Sachentscheidungsvoraussetzungen — 2. Vorverfahren (§§ 68 II, 69 ff. VwGO): Was ist damit gemeint?

Bei der Versagungsgegenklage ist vor Klageerhebung grundsätzlich ein Widerspruchsverfahren durchzuführen; § 68 II VwGO erklärt die Regeln über das Vorverfahren für den Fall der Ablehnung eines beantragten Verwaltungsakts für entsprechend anwendbar. Ausnahmen bestehen nach § 68 I 2 VwGO, insbesondere aufgrund landesrechtlicher Regelungen, die das Widerspruchsverfahren in weiten Bereichen abgeschafft haben. Bei der Untätigkeitsklage ist das Vorverfahren nach § 75 S. 1 VwGO entbehrlich.

KARTE 8 / 9

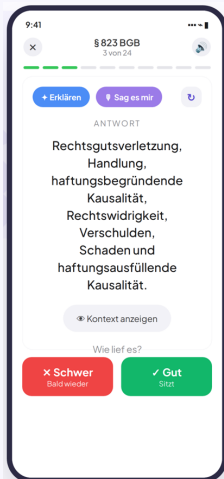
Zulässigkeit — weitere Sachentscheidungsvoraussetzungen — 3. Klagefrist (§ 74 II i. V. m. I VwGO): Was ist damit gemeint?

Die Verpflichtungsklage in Gestalt der Versagungsgegenklage ist binnen eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheids zu erheben; ist ein Vorverfahren nicht erforderlich, läuft die Frist ab Bekanntgabe des ablehnenden Bescheids. Fehlt oder ist die Rechtsbehelfsbelehrung unrichtig, gilt die Jahresfrist des § 58 II VwGO. Für die Untätigkeitsklage gilt keine Klagefrist, sondern nur die Sperrfrist des § 75 S. 2 VwGO.

KARTE 9 / 9

Zulässigkeit — weitere Sachentscheidungsvoraussetzungen — 4. Beteiligten- und Prozessfähigkeit, richtiger Klagegegner: Was ist damit gemeint?

Beteiligtenfähigkeit nach § 61 VwGO, Prozessfähigkeit nach § 62 VwGO. Die Klage ist nach § 78 I Nr. 1 VwGO gegen den Rechtsträger der Behörde zu richten (Rechtsträgerprinzip); nach § 78 I Nr. 2 VwGO kann das Landesrecht bestimmen, dass die Behörde selbst zu verklagen ist (Behördenprinzip). Hinzu treten die Zuständigkeit des Gerichts (§§ 45, 52 VwGO) sowie Form und Inhalt der Klage (§§ 81, 82 VwGO).



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.